

สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ

ทำขึ้น ณ วันที่ _____

ระหว่าง

นาย Wanakorn Kraiwan (“ผู้พัฒนา”)

และ

นาย Grand Vanichsujit (“ผู้ทำการตลาด”)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”

ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญา

1.1 คู่สัญญาดตกลงร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา การทำการตลาด และการให้บริการระบบเทรดอัตโนมัติ (Expert Advisor : EA) รวมถึงเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ร่วมกัน

1.2 การดำเนินงานตามสัญญาฉบับนี้จะดำเนินการผ่านโบรกเกอร์ Versus Trade เท่านั้น เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่น

ข้อ 2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้พัฒนา

2.1 นาย Wanakorn Kraiwan เป็นผู้คิดค้น ออกแบบ พัฒนา ดูแล และปรับปรุงระบบ EA เว็บไซต์ Dashboard ระบบหลังบ้าน และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

2.2 ผู้พัฒนาจะจัดทำและส่งมอบระบบดังต่อไปนี้

(ก) EA เริ่มต้น

* EA1. Recon AiAuto100

(ข) EA เทรดทองคำ พอร์ต Cent

* EA2. Ranger AiAuto500.

(ค) เทรดทองคำ พอร์ต Dollar

* EA3. Delta AiAuto1500

ในกรณีที่มีการนำเสนอหรือพัฒนา EA ใหม่ในระหว่างระยะเวลาของสัญญา คู่สัญญาสามารถตกลงเปลี่ยนแปลงหรือทดแทน EA ที่ระบุไว้เดิมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการเพิ่มจำนวน EA ที่ได้รับสิทธิ์ตามสัญญา ทั้งนี้ EA ที่นำมาเปลี่ยนแปลงทดแทนต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนนำมาใช้งาน

2.3 ผู้พัฒนาจะจัดทำเว็บไซต์โดยใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยคำว่า

* www.allwaytp.com

หรือชื่ออื่นตามที่ผู้ทำการตลาดเลือกใช้ ทั้งนี้ กรรมสิทธิ์ในเว็บไซต์ ระบบ และโครงสร้างทั้งหมดให้เป็นของผู้พัฒนาแต่เพียงผู้เดียว

2.4 ระยะเวลาในการพัฒนา EA และเว็บไซต์ประมาณ 14 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความซับซ้อนของงาน ปัญหาทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการภายนอก หรือเหตุสุดวิสัย

2.5 เวลาปฏิบัติงานและการสนับสนุนของผู้พัฒนาอยู่ระหว่างเวลา 09.00 น. – 21.00 น.

2.6 ผู้พัฒนาจะตอบรับปัญหาเบื้องต้นภายใน 24 ชั่วโมงทำการนับจากได้รับแจ้งปัญหา

ข้อ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ทำการตลาด

3.1 นาย Grand Vanichsujit เป็นผู้รับผิดชอบด้านการตลาด การหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่ายลูกค้า

3.2 ผู้ทำการตลาดจะต้องสมัครและดำเนินงานภายใต้สายงาน (IB Structure) ของนาย Wanakorn Kraiwan

3.3 ผู้ทำการตลาดมีสิทธิ์กำหนดชื่อทางการตลาดของ EA และเว็บไซต์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์เฉพาะของตนเอง โดยไม่กระทบต่อกรรมสิทธิ์ในระบบต้นฉบับของผู้พัฒนา

3.4 ลูกค้าที่ผู้ทำการตลาดเป็นผู้แนะนำหรือดูแล ถือเป็นลูกค้าในความรับผิดชอบของผู้ทำการตลาด โดยผู้พัฒนาจะไม่ติดต่อหรือดำเนินการทางการตลาดกับลูกค้าดังกล่าวโดยตรง เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย

3.5 ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคหรือการใช้งาน ผู้ทำการตลาดสามารถขอคำปรึกษาจากผู้พัฒนาได้

3.6 ผู้ทำการตลาดไม่มีสิทธิ์นำ EA Dashboard เว็บไซต์ หรือระบบที่เกี่ยวข้องตามสัญญาฉบับนี้ ไปใช้กับโบรกเกอร์อื่นนอกเหนือจาก Versus Trade ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้พัฒนา

3.7 ผู้ทำการตลาดไม่มีสิทธิ์คัดลอก ถอดรหัส (Reverse Engineering) วิเคราะห์ ดัดแปลง ทำซ้ำ พัฒนาต่อยอด หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาระบบที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับระบบของผู้พัฒนา โดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจากสัญญาฉบับนี้

ข้อ 4 การแบ่งผลประโยชน์

4.1 รายได้จาก Rebate

คู่สัญญาตกลงแบ่งรายได้จาก Rebate ที่ได้รับจริงจากบริษัท Versus Trade ตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือตามสัญญาฉบับนี้ โดยปัจจุบันอยู่ในอัตราประมาณ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อ Standard Lot หรืออัตราอื่นตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้

* Wanakorn Kraiwan ได้รับ 15 ดอลลาร์สหรัฐ

* Grand Vanichsujit ได้รับ 20 ดอลลาร์สหรัฐ

4.2 รายได้จาก Net Deposit

รายได้จาก Net Deposit ซึ่งอยู่ในอัตราประมาณ 3% - 5% หรืออัตราที่บริษัทกำหนดในแต่ละช่วงเวลา

* Wanakorn Kraiwan 100%

4.3 คู่สัญญาที่มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลรายงาน Rebate และ Net Deposit ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในรายงานภายใต้ความร่วมมือตามสมควร เพื่อความโปร่งใสในการแบ่งผลประโยชน์

4.4 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงหรือถูกบอกเลิก ผู้ทำการตลาดไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้ Rebate, Net Deposit หรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นสุดสัญญา เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 5 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 Source Code, ระบบ EA, Dashboard, เว็บไซต์, Logic การเทรด, ระบบหลังบ้าน, ฐานข้อมูล, โครงสร้างระบบ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่พัฒนาโดยนาย Wanakorn Kraiwan ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย Wanakorn Kraiwan แต่เพียงผู้เดียว

5.2 นาย Grand Vanichsujit ได้รับสิทธิ์ใช้งานเพื่อการตลาดและดำเนินธุรกิจภายใต้สัญญาฉบับนี้เท่านั้น

5.3 ผู้ทำการตลาดไม่มีสิทธิ์ขาย โอน แจกจ่าย เปิดเผย หรือส่งมอบ Source Code หรือข้อมูลเชิงเทคนิคแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

5.4 ผู้พัฒนามีสิทธิ์ระงับ เพิกถอน หรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ทันที หากผู้ทำการตลาดฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้

5.5 สิทธิ์การใช้งานตามสัญญาฉบับนี้มีใช้การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ทำการตลาด

5.6 เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง สิทธิ์การใช้งาน EA Dashboard เว็บไซต์ ระบบหลังบ้าน และระบบอื่นทั้งหมดของผู้ทำการตลาดให้สิ้นสุดลงทันที เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

5.7 หากผู้ทำการตลาดละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนา ไม่ว่าด้วยการคัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย หรือดำเนินการใดอันเป็นการละเมิด ผู้ทำการตลาดตกลงชำระค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้พัฒนาเป็นจำนวน 500,000 บาทต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง โดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้พัฒนาในการเรียกร้องค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนดังกล่าว

ข้อ 6 การรักษาความลับ

6.1 คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลลูกค้า กลยุทธ์การตลาด ระบบการเทรด ข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลอื่นใดที่ได้รับจากอีกฝ่ายไว้เป็นความลับ

6.2 ภาระหน้าที่ในการรักษาความลับยังคงมีผลต่อไปอีก 5 ปีนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด

6.3 ข้อมูลลูกค้า รายชื่อลูกค้า ข้อมูลติดต่อ ประวัติการใช้งาน ข้อมูลการซื้อขาย และฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือภายใต้สัญญานี้ ถือเป็นข้อมูลลับทางธุรกิจ

ข้อ 7 ระยะเวลาสัญญาและการยกเลิก

7.1 สัญญานี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม และมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

7.2 เมื่อครบกำหนด ให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติครั้งละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งยกเลิกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

7.3 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำการอันเป็นการทุจริต ผิดกฎหมาย ฝ่าฝืนสัญญา หรือนำไปสู่ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ อีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที

7.4 ภายหลังการสิ้นสุดสัญญา ผู้ทำการตลาดตกลงว่าจะไม่พัฒนา ว่าจ้างพัฒนา หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบที่มีลักษณะเลียนแบบหรือแข่งขันโดยตรงกับระบบตามสัญญานี้ โดยอาศัยข้อมูลหรือความรู้ที่ได้รับจากผู้พัฒนา เป็นระยะเวลา 60 เดือนนับจากวันสิ้นสุดสัญญา

7.5 ภายหลังการสิ้นสุดสัญญา ผู้ทำการตลาดจะไม่ชักชวน ดึงดูด หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อย้ายลูกค้าภายใต้ความร่วมมือตามสัญญานี้ไปยังระบบอื่นที่แข่งขันกับผู้พัฒนา เป็นระยะเวลา 60 เดือนนับจากวันสิ้นสุดสัญญา

ข้อ 8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

8.1 สัญญานี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายแห่งกฎหมายไทย

8.2 หากเกิดข้อพิพาท คู่สัญญาจะพยายามเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนภายใน 30 วันนับจากวันที่มีข้อพิพาท

8.3 หากไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อพิพาทต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจพิจารณา

ลงชื่อ _____
(Wanakorn Kraiwan)

วันที่ _____

ลงชื่อ _____
(Grand Vanichsujit)

วันที่ _____

พยาน _____

พยาน _____